

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8635/2550

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรตินันต์เลย

ก่อสร้าง

โจทก์

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 473, มาตรา 486

ในการดำเนินการจัดซื้อกิ่งพันธุ์ลำไยจำเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ ซึ่งมี ก. เป็นประธานกรรมการ แต่การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารกิจการภายในซึ่งเป็นเรื่องของจำเลย ทั้งตามสัญญาซื้อขายก็มีได้มีข้อตกลงว่าการรับมอบสิ่งของจะต้องกระทำโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จำเลยแต่งตั้งไว้ คำสั่งของจำเลยดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ การที่โจทก์นำกิ่งพันธุ์ลำไยไปส่งมอบให้จำเลยภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาโดย น. และ ก. ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารของจำเลยตามลำดับได้รับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยจากโจทก์ไว้แล้วให้โจทก์นำไปส่งมอบให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านต่างๆ ตามหลักฐานการส่งมอบกิ่งพันธุ์ลำไยเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าจำเลยได้รับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยจากโจทก์ไว้แล้วโดยมิได้โต้แย้งว่ากิ่งพันธุ์ลำไยไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามสัญญา

หลักฐานการส่งมอบกิ่งพันธุ์ลำไยซึ่ง น. และ ก. ได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการส่งมอบพัสดุมิข้อความระบุว่า คณะกรรมการส่งมอบพัสดุได้ส่งมอบกิ่งพันธุ์ลำไยให้แก่ผู้ใหญ่บ้านต่างๆ เพื่อจะได้ส่งมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านของตนต่อไป ข้อความดังกล่าวบ่งชี้ว่าจำเลยได้ตรวจและรับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยไว้เรียบร้อยแล้ว มิใช่เพียงแต่รับมอบไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับ เมื่อจำเลยได้

รับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยจากโจทก์โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จำเลยจึงไม่มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบเงินประกันของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 225,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 210,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 10,500 บาท แก่
โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 220,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 210,000 บาท นับแต่วันที่ 27 กันยายน
2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันและมีได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับ
ฟังได้ว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 ขณะเกิดเหตุมีนายอนุกุลเป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจ
กระทำการแทนจำเลย เมื่อเดือนกันยายน 2543 จำเลยตกลงซื้อกิ่งพันธุ์ลำไยจาก
โจทก์จำนวน 8,400 ต้น ราคา 210,000 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 27

กันยายน 2543 ตามแบบสัญญาซื้อขาย วันที่ 26 กันยายน 2543 โจทก์นำกิ่งพันธุ์ลำไยจำนวน 8,400 ต้น ไปส่งมอบให้จำเลยที่ทำการจำเลย นายอนุกุลและนายกระจ่างกรรมการบริหารของจำเลยได้รับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยจากโจทก์แล้วให้โจทก์นำไปส่งให้แก่ผู้ใหญ่บ้านตามหลักฐานการส่งมอบกิ่งพันธุ์ลำไย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยต้องรับผิดชอบค่ากิ่งพันธุ์ลำไยและต้องคืนเงินประกันตามสัญญาแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่าในการดำเนินการจัดซื้อกิ่งพันธุ์ลำไยดังกล่าวจำเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ตามคำสั่งที่ 59/2543 ซึ่งมีนายกระจ่างเป็นประธานกรรมการก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารกิจการภายในซึ่งเป็นเรื่องของจำเลย ทั้งตามสัญญาซื้อขายก็มิได้มีข้อตกลงว่าการรับมอบสิ่งของจะต้องกระทำโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จำเลยแต่งตั้งไว้ คำสั่งของจำเลยดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ การที่โจทก์นำกิ่งพันธุ์ลำไยไปส่งมอบให้จำเลยภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาโดยนายอนุกุลและนายกระจ่างซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารของจำเลยตามลำดับได้รับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยจากโจทก์ไว้แล้วให้โจทก์นำไปส่งมอบให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านต่าง ๆ ตามหลักฐานการส่งมอบกิ่งพันธุ์ลำไย เป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าจำเลยได้รับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยจากโจทก์ไว้แล้วโดยมิได้โต้แย้งว่ากิ่งพันธุ์ลำไยไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามสัญญา ที่จำเลยฎีกาว่า นายอนุกุลและนายกระจ่างรับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของจำเลยทำการตรวจสอบนั้น เห็นว่า ตามหลักฐานการส่งมอบกิ่งพันธุ์ลำไย ซึ่งนายอนุกุลและนายกระจ่างได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการส่งมอบพัสดุมิข้อความระบุว่า คณะกรรมการส่งมอบพัสดุได้ส่งมอบกิ่งพันธุ์ลำไยให้แก่ผู้ใหญ่บ้านต่าง ๆ เพื่อจะได้ส่งมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านของตนต่อไป ข้อความดังกล่าวบ่งชี้ว่าจำเลยได้ตรวจและรับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยไว้เรียบร้อยแล้วมิใช่เพียงแต่รับมอบไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับดังที่อ้าง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้รับมอบกิ่งพันธุ์ลำไยจาก

โจทก์โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบเงินประกันของโจทก์ ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประทับ เฉลิมภัทรกุล-วีระชาติ เอี่ยมประไพ-เรวัตร อิศราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>